

安徽省人民代表大会常务委员会 公 告

(第五十六号)

《安徽省食品安全条例》已经 2017 年 7 月 28 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过，现予公布，自 2017 年 12 月 1 日起施行。

安徽省人民代表大会常务委员会

2017 年 7 月 31 日

安徽省食品安全条例

(2017年7月28日安徽省第十二届人民代表大会
常务委员会第三十九次会议通过)

第一章 总 则

第一条 为了保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内的食品、食品添加剂、食品相关产品的生产、经营、贮存、运输和安全管理等活动。

食用农产品的市场销售、有关安全信息的公布等，遵守本条例的有关规定。

第三条 食品安全工作实行预防为主、风险管理、全程控制、政府监管、部门协作、社会共治，建立严格的监督管理制度。

第四条 县级以上人民政府统一领导、组织、协调本行政区域食品安全监督管理和食品安全突发事件应对工作，建立健全行政监管、行业自律、社会监督有机结合的工作机制，将食品安全工作经费列入本级财政预算，为食品安全工作提供保障。

乡镇人民政府、街道办事处应当负责本辖区食品安全隐患排查、信息报告、宣传教育等工作，确定食品安全管理员、宣传员，协助、配合食品药品监督管理等部门开展食品安全监督管理工作。

第五条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门依法对本行政区域的生产经营进行监督管理。

县级以上人民政府卫生计生、农业、城市管理、公安、质量监督、工商行政管理、林业以及出入境检验检疫、海关等部门，按照各自职责做好食品安全监督管理工作。

县级人民政府食品药品监督管理部门可以在乡镇、街道或者特定区域设立派出机构。

第六条 各级人民政府以及有关部门应当加强食品安全法律、法规和食品安全知识的宣传教育，增强食品生产经营者的守法意识，提高消费者食品安全意识和自我保护能力。

第七条 食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事食品生产经营，诚信自律，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。

第八条 食品行业协会应当建立健全行业规范，开展行业诚信建设，加强行业自律管理，指导、督促会员依法生产经营。

消费者权益保护委员会和其他消费者组织依法维护消费者在食品安全方面的合法权益。

鼓励社会组织和志愿者参与食品安全宣传教育、社会监督等工作。

第二章 食品生产经营

第一节 一般规定

第九条 从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。从事食品销售和餐饮服务活动，应当依法取得食品经营许可。

第十条 食品生产经营企业的主要负责人对本企业的食品安全工作全面负责。

食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度，明确食品安全责任；对职工进行食品安全知识培训，建立培训档案；配备与生产经营的食品、规模相适应的食品安全管理人员。

第十一条 建立食品安全全程追溯制度，加强食品生产经营管理和监督管理，明确问题环节和责任主体。

第十二条 食品生产经营者应当建立完善食品安全追溯体系，记录和保存采购、加工、贮存、运输、检验、销售、召回等信息，保证食品安全全程可追溯。

鼓励食品生产经营者应用现代信息技术采集、留存生产经营信息，建立食品安全电子追溯体系，提升质量管理能力。

第十三条 省人民政府食品药品监督管理部门应当会同同级农业等有关部门建立食品安全全程追溯协作机制；推进食品安全电子追溯系统建设，鼓励、引导食品生产经营企业接入电子追溯系统。

鼓励、支持行业协会等有关机构建设追溯平台。

第十四条 食品生产经营者应当按照食品安全国家标准使用食品添加剂，如实记录

使用的食品添加剂的名称、数量、日期和添入食品的名称等内容，并在其生产经营场所的显著位置进行公示。记录和凭证保存期限按照国家规定执行。

食品生产经营者应当使用专用设备或者在专门区域贮存食品添加剂，并在贮存设备上或者专门区域标示“食品添加剂”字样。

第十五条 委托生产食品、食品添加剂的，委托方对委托生产的食品安全承担法律责任，受托方对其生产行为负责。

委托方应当查验受托方的食品生产许可证，与受托方约定食品的安全要求。受托方应当查验委托方的营业执照等相关证明材料，并按照食品安全标准组织生产。

第十六条 食品生产者在食品生产许可有效期内连续停产超过六个月恢复生产的，应当在恢复生产五日前向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门或者其派出机构报告。食品药品监督管理部门或者其派出机构接到报告后,应当在恢复生产前及时派人到现场进行检查、指导。符合生产条件的，方可恢复生产。

第十七条 销售散装食品的，应当在摆放食品的位置、容器、外包装上，标注食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及食品生产经营者的名称、地址、联系方式。生产日期、保质期等事项应当显著标注，清楚明显，容易辨识。标注的生产日期应当与食品出厂时食品生产者标注的生产日期一致。

销售直接入口的散装食品，应当符合食品安全要求，采取防尘防蝇防鼠防虫、设置隔离设施、提供专门取用工具等措施，防止污染。

第十八条 生产经营转基因食品应当按照规定显著标示。

销售转基因食品应当在转基因食品销售区域的醒目位置予以明示。

第十九条 通过网络食品交易第三方平台和自建网站销售食品的，应当依法取得食品生产经营许可，并在网站首页或者经营活动主页面的显著位置公示其食品生产经营许可、营业执照。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

网络食品交易第三方平台提供者应当对申请进入平台的食品生产经营者进行实名登记，审查其食品生产经营许可、营业执照等资质材料；对平台上的食品经营行为和相关信息进行检查，发现食品安全问题的，立即停止提供网络交易平台服务，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

第二十条 入网食品生产经营者在网上刊载的食品名称、成分或者配料表、产地、保质期、贮存条件，生产者名称、地址等信息，应当与食品标签或者标识一致。

餐饮服务提供者通过网络向消费者销售食品的，应当符合食品安全要求，并在随餐小票或者清单上标注食用时间提示、经营者名称、地址、联系方式，以及网络平台名称、订单编号等信息。

餐饮服务提供者直接向消费者配送食品的，分装、贮存、运输食品的容器、用具等应当符合食品安全要求。

第二十一条 利用自动售货设备销售食品的，应当在自动售货设备的显著位置公示经营者的名称、地址、联系方式、食品经营许可证编号等信息。

第二十二条 举办食品交易会、展销会的，举办者应当在交易会、展销会前三个工作日内，将举办的时间、地点、食品安全管理措施和参会、参展的食品生产经营者名单，以书面形式向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。交易会、展销会举办期间，食品药品监督管理部门应当进行现场巡查。

第二十三条 从事食品贮存、运输的，应当使用安全、无害、清洁的容器、工具和设备，防止食品污染；符合保证食品安全的温度、湿度等特殊要求；不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输；不得为保持食品新鲜而使用有毒有害物质。

食品生产经营者委托仓储、物流企业贮存、运输食品的，应当对受托企业的食品安全保障能力进行审查，受托企业应当查验委托方食品生产经营许可证和营业执照。

第二十四条 以会议或者讲座等形式宣传推介保健食品的，宣传推介的内容应当与广告审批部门批准的内容一致，不得以夸大保健功能或者虚假宣传等形式误导消费者，不得在许可的经营场所以外进行现场销售。

第二十五条 农村集体聚餐的食品安全责任，由举办者和承办者承担。

县级人民政府食品药品监督管理部门应当按照国家和省有关规定，指导和监督农村集体聚餐活动，完善管理制度，加强宣传教育，告知举办者和承办者食品安全注意事项和相关责任，防范食品安全事故。

第二十六条 县级以上人民政府以及食品药品监督管理、质量监督、卫生计生等有关部门应当采取措施，加强地沟油整治和餐厨废弃物的监管，严禁餐厨废弃物作为原料进入食品生产经营环节。

餐厨废弃物产生、收运、处置单位应当建立台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况。

禁止利用餐厨废弃物或者餐厨废弃物的提炼物生产加工食品。

第二十七条 学校、医院、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的食堂，应当严格遵守法律、法规和食品安全标准；从供餐单位订餐的，应当从取得食品生产经营许可的企业订购，并与其签订食品安全责任书。供餐单位应当严格执行原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装和配送运输等环节操作规范，确保供餐食品安全。

学校、医院、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的主管部门，应当加强对集中用餐单位的食品安全教育和日常管理。

第二十八条 食用农产品集中交易市场开办者应当对进入市场销售的食用农产品质量安全状况进行检查，查验并留存入场销售者销售的食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件；销售者无法提供的，开办者应当进行抽样检验或者快速检测，检验或者检测结果不合格的不得进入市场销售。

食用农产品集中交易市场开办者发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为的，应当要求销售者立即停止销售，依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议进行处理，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

食用农产品集中交易市场开办者应当在醒目位置及时公布食品安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息。

第二节 食品小作坊、小餐饮、食品摊贩规定

第二十九条 设区的市、县级人民政府应当按照方便群众生活、促进食品安全的需要，统筹规划、合理布局适合食品小作坊、小餐饮、食品摊贩集中生产经营的场所，配套建设必要的给水、排污设施；鼓励和支持食品小作坊、小餐饮、食品摊贩进入集中场所生产经营。

在不影响城市交通和环境卫生的情形下，县级人民政府可以确定临时经营区域和经营时段，允许食品摊贩摆设摊点，但是幼儿园、中小学校门口两侧二百米范围内不得确定为食品摊贩经营活动区域。

第三十条 县级和乡镇人民政府、街道办事处可以采取资金资助、奖励等措施，引导食品小作坊、小餐饮、食品摊贩改善生产经营条件和工艺技术。

第三十一条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当制定食品小作坊、小餐

饮、食品摊贩生产经营规范，督促、指导其规范生产经营。

乡镇人民政府、街道办事处应当依法开展食品小作坊、小餐饮、食品摊贩食品安全隐患排查，配合有关部门开展日常管理，协助处理违法生产经营行为。

第三十二条 食品小作坊、小餐饮、食品摊贩的生产经营应当符合与其生产经营规模、条件相适应的食品安全要求，保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害。

第三十三条 食品小作坊、小餐饮、食品摊贩不得有下列行为：

- （一）在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质；
- （二）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；
- （三）使用餐厨废弃物或者餐厨废弃物的提炼物作为原料生产食品。

第三十四条 实行食品小作坊登记制度和小餐饮、食品摊贩备案制度。登记和备案不得收取费用。

第三十五条 食品小作坊应当符合下列条件，取得食品小作坊登记证：

- （一）生产加工场所与有毒、有害场所和其他污染源保持安全距离；
- （二）生产加工区与生活区有效分隔；
- （三）具有相应的生产设备、设施，以及防尘、防蝇、防鼠、防虫等卫生防护设施；
- （四）用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准；
- （五）直接从事生产加工的从业人员取得食品从业人员健康证明。

第三十六条 申请食品小作坊登记证，应当向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门或者其派出机构提交下列材料：

- （一）申请书；
- （二）营业执照复印件；
- （三）开办者的身份证复印件及联系方式；
- （四）生产加工场所平面图及其使用证明；
- （五）食品生产主要设备、设施清单；
- （六）拟生产的食品品种；
- （七）生产加工场所的卫生与安全情况说明。

第三十七条 食品药品监督管理部门应当对食品小作坊登记证申请人提交的材料进行审核，对生产加工场所进行核查。符合条件的，应当自受理申请之日起十个工作日内颁发食品小作坊登记证；不符合条件的，不予登记并书面说明理由。

食品小作坊登记证有效期为五年。有效期满需要延续的，应当在期限届满三十日前向原发证机关提出申请。

第三十八条 食品小作坊应当在生产加工场所的显著位置悬挂或者摆放食品小作坊登记证、食品从业人员健康证明和食品安全承诺书，接受社会监督。

第三十九条 食品小作坊应当委托有资质的食品检验机构，对新投产、停产后重新生产或者改变生产工艺后生产的首批食品进行检验，经检验合格方可生产、销售。

食品小作坊每年应当对生产或者销售的食品至少进行一次检验。

食品小作坊购进食品原料、辅料、食品添加剂、食品相关产品，应当进行查验，如实记录名称、数量、供货者名称和联系方式、购货日期。记录保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，不少于一年。

第四十条 食品小作坊不得生产加工下列食品：

- （一）食品添加剂；
- （二）乳制品、罐头制品、饮料等食品；
- （三）保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品；
- （四）采用非固态法发酵工艺生产的白酒；
- （五）国家和省禁止生产加工的其他食品。

第四十一条 食品小作坊生产加工的食品的包装或者容器上应当标注食品的名称、成分或者配料表、生产日期、保质期和食品小作坊的名称、生产地址、联系方式、登记证编号。

第四十二条 从事小餐饮、食品摊贩经营应当符合下列条件：

- （一）经营场所与有毒、有害场所和其他污染源保持安全距离；
- （二）具有相应的防尘、防蝇、防鼠、防虫等卫生防护设施和废弃物收集设施；
- （三）用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准；
- （四）从事接触直接入口食品工作的从业人员取得食品从业人员健康证明，进行食品生产经营活动时采取必要的卫生安全防护措施；
- （五）使用的食品容器、工具无毒、无害，符合卫生和使用要求；
- （六）使用的洗涤剂、消毒剂等清洗消毒产品对人体安全、无害。

第四十三条 小餐饮、食品摊贩经营者应当向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门的派出机构备案，提供经营者的身份证、联系方式和经营场所的地址、经营食品

的品种等信息。

乡镇人民政府、街道办事处发现小餐饮、食品摊贩未办理备案的，应当教育、督促经营者依照前款规定办理备案。

第四十四条 县级人民政府食品药品监督管理部门的派出机构收到小餐饮、食品摊贩备案材料的，应当派人到经营场所进行现场核查。符合食品安全要求的，发放小餐饮信息公示卡、食品摊贩信息公示卡；不符合食品安全要求的，督促、指导其限期整改。

第四十五条 小餐饮信息公示卡、食品摊贩信息公示卡，应当载明经营者的姓名、经营的食物品种。小餐饮、食品摊贩经营者应当在经营场所、摊位的显著位置，悬挂或者摆放信息公示卡、从业人员健康证明和食品安全承诺书，接受社会监督。

第四十六条 小餐饮经营者不得经营裱花蛋糕、生食水产品以及法律、法规规定不得经营的其他食品。

第四十七条 专门为中小学生提供集体托餐服务的，应当依照本条例第四十三条的规定，向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门的派出机构备案，并遵守以下规定：

- （一）加工生熟食品的工具、容器分开使用，及时对餐具、饮具进行消毒；
- （二）实行分餐制；
- （三）每餐食品应当按照规定留样，并作留样记录；
- （四）不得重复使用一次性餐具、饮具；
- （五）不得提供裱花蛋糕、冷食、生食水产品等高风险食品。

第四十八条 食品摊贩从事食品经营活动，应当保持经营区域周边环境卫生整洁，不得影响道路通畅、交通安全。

第四十九条 食品摊贩不得经营下列食品：

- （一）自制的生鲜乳制品；
- （二）保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品；
- （三）国家和省禁止经营的其他食品。

第五十条 设区的市人民政府食品药品监督管理部门应当制定禁止食品小作坊生产加工的食品目录和禁止食品摊贩经营的食物目录，向社会公布，并根据食品安全监督抽检结果、食品安全风险评估结果和食品安全状况等进行调整。禁止生产加工和经营的食物目录应当向省人民政府食品药品监督管理部门备案。

第三章 食品安全监督管理

第五十一条 县级以上人民政府实行食品安全监督管理责任制,完善食品安全评议、考核、奖惩机制,对下一级人民政府、本级食品药品监督管理部门和其他有关部门的食品安全监督管理工作进行评议、考核。

第五十二条 县级以上人民政府卫生计生部门会同同级食品药品监督管理等部门,根据国家食品安全风险监测计划,制定、调整本行政区域的食品安全风险监测方案,报上一级人民政府卫生计生部门备案并实施。

第五十三条 县级以上人民政府组织本级食品药品监督管理、农业等部门制定本行政区域的食品安全年度监督管理计划,向社会公布并组织实施。

县级以上人民政府食品药品监督管理部门根据年度监督管理计划,实施食品生产经营日常监督检查;根据工作需要,开展食品安全抽样检验。

第五十四条 县级以上人民政府食品药品监督管理、卫生计生等部门应当对幼儿园、中小学校周边的食品安全加强管理和监督,依法查处违法经营行为,保障未成年人身体健康和生命安全。

第五十五条 对地方特色食品,没有食品安全国家标准的,由省人民政府卫生计生部门会同同级食品药品监督管理、质量监督等部门制定食品安全地方标准,并向社会公布。

制定、修订食品安全地方标准应当以食品安全风险评估结果为依据,并组织专家论证,公开征求社会意见。

第五十六条 县级以上人民政府应当加强食品安全检验能力建设,整合优化政府食品检验资源,建设食品安全检验公共平台。

政府食品检验资源不足的,可以向具备法定资质的社会食品检验机构和高等院校、科研机构依法设立的食品检验机构购买食品检验服务。

第五十七条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门可以委托具有法定资质的食品检验机构或者专业机构承担食品安全抽样工作。

抽样工作人员应当按照操作规程抽取样品,并对抽样行为负责。抽样过程中形成的文书、采集的影像资料以及检验结果可以作为作出食品安全监督管理决定的依据。

第五十八条 食品生产企业需要委托食品检验机构对生产的食品进行检验的,应当

委托符合法律规定的食品检验机构，并对送检样品和样品所代表批量的真实性负责。

第五十九条 鼓励食品生产企业设立食品检验室，食品小作坊联合建立食品检验室，对生产、加工的食品进行检验。

第六十条 食品生产经营者有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门对其主要负责人进行责任约谈：

- （一）未及时采取有效措施消除存在的食品安全隐患的；
- （二）未及时处理食品安全投诉举报的；
- （三）国家或者省规定需要约谈的其他情形。

拒不接受约谈或者未按照约谈要求整改的，食品药品监督管理部门应当将其列为重点监督管理对象，增加监督检查频次。

责任约谈情况和按照约谈要求整改情况，纳入食品生产经营者的食品安全信用记录。

第六十一条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门或者其他有关部门未及时发现食品安全系统性风险，未及时消除监督管理区域内的食品安全隐患的，由本级人民政府对其主要负责人进行责任约谈。

县级以上人民政府未履行食品安全职责，未及时消除区域性重大食品安全隐患的，由上级人民政府对其主要负责人进行责任约谈。

被约谈的食品药品监督管理等部门、地方人民政府应当立即采取措施，对食品安全监督管理工作存在的问题进行整改。

责任约谈情况和存在问题整改情况，纳入对政府和有关部门食品安全监督管理工作评议、考核记录。

第六十二条 食品药品监督管理部门发现食品、食品添加剂腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、掺杂异物或者感官性状异常的，应当通过拍照、录音、录像、制作现场检查笔录等方式保存证据，食品生产经营者应当予以配合。

第六十三条 发生食品安全事故，或者存在可能引发食品安全突发事件的紧急情形的，县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当立即采取下列控制措施：

- （一）责令食品生产经营者暂停生产、销售、购进相关食品 and 食品原料；
- （二）发布消费警示，告知消费者停止购买、食用相关食品；
- （三）向上一级人民政府食品药品监督管理部门报告；
- （四）法律、行政法规规定应当采取的其他控制措施。

食品安全风险消除后，应当解除控制措施并向社会公布。

第六十四条 食品药品监督管理、质量监督等部门应当按照各自职责，对未取得相关许可证件或者未进行登记、备案，从事食品、食品添加剂、食品相关产品生产经营的行为依法进行处理。

第六十五条 县级以上人民政府及其有关部门发现涉嫌食品安全犯罪的，应当按照有关规定，及时将案件移送公安机关。

第四章 信息公开和社会监督

第六十六条 县级以上人民政府应当建立健全食品安全信息通报和发布制度，完善食品安全信息管理工作机制。

县级以上人民政府卫生计生部门和其他有关部门应当及时相互通报食品安全信息。

县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当建立食品安全信用信息数据库，确定信息公开共享范围，及时向社会公开，便于公众查询。

第六十七条 县级以上人民政府食品药品监督管理、卫生计生、农业等部门应当依法确定公开食品安全政府信息具体内容，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等方式公开。

属于政府主动公开范围的信息，应当自该信息形成或者变更之日起二十个工作日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

第六十八条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当建立食品生产经营者食品安全信用档案，记录许可证颁发、日常监督检查结果、违法行为查处等与食品安全有关的信息。

食品药品监督管理部门应当根据食品生产经营者信用状况、食品风险程度，对其进行分级分类或者积分类管理；对有不良信用记录、食品安全风险高的食品生产经营者，增加监督检查频次，责令其定期报告食品安全质量管理情况。

第六十九条 县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当依法向社会公布食品生产经营者食品安全信用信息，发布违法企业和个人名单，通报投资主管部门、证券监督管理机构和有关的金融机构；对严重失信的行为信息，按照国家有关规定纳入信用记录。

第七十条 县级以上人民政府食品药品监督管理、农业等部门应当及时向社会公布

下列信息：

- （一）食品、食用农产品监督抽样检测结果；
- （二）食品安全执法检查情况；
- （三）食品安全突发事件事态发展、应急处置措施、公众防范措施和调查处理情况；
- （四）社会普遍关注的食品安全问题调查处理情况。

本省食品安全总体情况、食品安全风险警示信息、重大食品安全事故及其调查处理信息，由省人民政府食品药品监督管理部门统一公布。

第七十一条 任何组织和个人有权举报食品安全违法行为。县级以上人民政府食品药品监督管理等部门接到咨询、投诉、举报，属于本部门职责的，应当受理并在法定期限内及时答复、核实、处理；不属于本部门职责的，应当移交有权处理的部门并书面通知咨询、投诉、举报人。有权处理的部门应当在法定期限内及时处理，不得推诿。

有关部门应当对举报人的信息予以保密，保护举报人的合法权益。对查证属实的举报，给予举报人奖励。

第七十二条 食品行业协会应当按照章程指导、规范和监督食品生产经营者依法从事生产经营活动，引导消费者选择合法生产经营者生产、销售的产品以及有合法标识的产品，为政府完善食品安全管理制度提出意见和建议。

第七十三条 消费者权益保护委员会可以发布消费者对食品安全的投诉分析报告，向社会披露经核实的投诉情况；发现食品经营行为侵害消费者权益的，可以约谈经营者。

第七十四条 报刊、广播、电视、网络等新闻媒体应当开展食品安全法律、法规以及食品安全知识的公益宣传，弘扬诚实守信的食品安全生产经营行为，依法曝光违法行为，营造良好的食品安全社会舆论环境。

第五章 法律责任

第七十五条 有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处一千元以上五千元以下罚款：

（一）违反本条例第十四条规定，食品添加剂使用记录、记录保存，或者食品添加剂的贮存、标注不符合要求的；

（二）违反本条例第十六条规定，停产超过六个月恢复生产，未向食品药品监督管

理部门或者其派出机构报告的；

（三）违反本条例第十七条第二款规定，销售散装食品未采取保证食品安全措施的；

（四）违反本条例第十九条第一款、第二十一条规定，通过第三方平台、自动售货设备销售食品，未公示相关信息的；

（五）违反本条例第二十二条规定，举办食品交易会、展销会，未向食品药品监督管理部门报告的。

第七十六条 违反本条例第二十条规定，入网食品生产经营者在网上刊载的食品信息与食品标签或者标识不一致，或者网络餐饮服务提供者未按照规定标注产品信息的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，予以警告；拒不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。

第七十七条 违反本条例第二十三条规定，贮存、运输食品的容器、工具、设备和对食品的温度、湿度控制不符合要求，将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输，或者未对受托的仓储、物流企业的食品安全保障能力进行审查的，由县级以上人民政府食品药品监督管理等部门按照职责分工，责令改正，予以警告；拒不改正的，责令停产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

第七十八条 违反本条例第二十四条规定，在许可的经营场所以外进行现场销售的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法经营的保健食品；违法经营的保健食品货值金额不足五千元的，处一万元以上五万元以下罚款；货值金额五千元以上的，处货值金额五倍以上十倍以下罚款。

第七十九条 食品小作坊、小餐饮、食品摊贩违反本条例第三十三条所列行为之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。食品小作坊违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处一万元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销登记证。小餐饮违法经营的食品货值金额不足二千元的，并处二千元以上二万元以下罚款；货值金额二千以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停业。食品摊贩违法经营的食品货值金额不足一千元的，并处一千元以上一万元以下罚款；货值金额一千元以上的，并处货值金额三倍以上五倍以下罚款；情节严重的，责令停业。

第八十条 食品小作坊违反本条例规定，未取得登记证从事食品生产加工的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一千元以上一万元以下罚款，责令停产停业。

第八十一条 食品小作坊不符合本条例第三十五条规定条件的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正，予以警告；逾期未改正的，处三千元以上三万元以下罚款；生产加工的食品不符合卫生、无毒、无害要求，情节严重的，责令停产停业，直至吊销登记证。

第八十二条 食品小作坊生产加工本条例第四十条所列食品的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产加工的食品；违法生产加工的食品货值金额不足一万元的，并处一万元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销登记证。

第八十三条 有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正，予以警告；逾期未改正的，处二百元以上一千元以下罚款；情节严重的，责令停业：

- （一）小餐饮、食品摊贩不符合本条例第四十二条规定条件的；
- （二）小餐饮经营本条例第四十六条所列食品的；
- （三）专门为中小學生提供集体托餐服务违反本条例第四十七条规定的；
- （四）食品摊贩经营本条例第四十九条所列食品的。

第八十四条 小餐饮、食品摊贩违反本条例第四十五条规定，未在经营场所、摊位的显著位置悬挂或者摆放信息公示卡、从业人员健康证明的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一百元以上五百元以下罚款。

第八十五条 食品小作坊、小餐饮、食品摊贩在一年内累计三次因违反本条例受到责令停产停业、吊销食品小作坊登记证以外处罚的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令停产停业，对食品小作坊直至吊销登记证。

第八十六条 县级以上人民政府及其有关部门违反本条例第六十七条规定，不依法履行食品安全政府信息公开义务的，由监察机关、上一级行政机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处分。

第八十七条 违反本条例规定，县级以上人民政府不履行食品安全监督管理职责的，由上级人民政府予以通报，并责令限期改正；拒不改正或者导致本行政区域内出现食品

安全事故、造成不良社会影响的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处分；造成严重后果的，其主要负责人应当引咎辞职。

违反本条例规定，县级以上人民政府食品药品监督管理部门和其他有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处分；造成严重后果的，其主要负责人应当引咎辞职：

- （一）未按规定履行食品安全监督检查职责；
- （二）对不符合条件的申请人准予许可，或者超越法定职权准予许可；
- （三）接到食品安全违法行为举报不及时处理或者泄露举报人身份信息；
- （四）对食品安全违法行为不及时处理或者推诿；
- （五）发现食品安全事故隐患未及时采取相应措施，造成食品安全事故或者不良影响；
- （六）向食品生产经营者违法收取费用，索取、收受财物或者获取其他利益；
- （七）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。

第八十八条 对违反本条例的行为，法律、行政法规已作法律责任规定的，依照其规定处理；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第八十九条 本条例下列用语的含义：

- （一）食品小作坊，是指有固定生产加工场所，从业人员较少、生产加工规模小、生产条件和工艺技术简单，生产加工传统、特色食品的生产经营者。
- （二）小餐饮，是指有固定经营门店，经营面积五十平方米以下，从业人员少、条件简单，达不到国家食品经营许可条件，从事餐饮服务的小餐馆、小吃店、小饮品店等食品经营者。
- （三）食品摊贩，是指不在固定店铺从事预包装食品或者散装食品制作销售的食品经营者。

第九十条 本条例自 2017 年 12 月 1 日起施行。

关于提请审议 《安徽省食品安全条例（草案）》的议案

皖政秘〔2016〕225 号

安徽省人民代表大会常务委员会：

《安徽省食品安全条例（草案）》已经 2016 年 12 月 1 日省人民政府第 91 次常务会议通过，现提请审议。

安徽省人民政府

2016 年 12 月 4 日

关于《安徽省食品安全条例（草案）》的说明

——2016年12月13日在安徽省第十二届人民代表大会
常务委员会第三十五次会议上

省食品药品监督管理局局长 徐恒秋

安徽省人民代表大会常务委员会：

受省人民政府委托，现就《安徽省食品安全条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）作如下说明：

一、立法的必要性

2015年4月，全国人大常委会修订通过《食品安全法》。修订后的《食品安全法》，围绕建立最严格的食品安全监管制度，对食品安全监管体制、食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置、食品安全监管、食品安全违法行为的法律责任等作出规范。为了更好地贯彻落实新修订的《食品安全法》，特别是完成《食品安全法》授权省级层面制定食品生产经营“三小”（食品小作坊、小餐饮、食品摊贩）具体管理办法的要求，织密食品安全规范体系，切实保障公众“舌尖”安全，有必要针对我省食品安全监管存在问题，总结我省食品安全监管成功经验，进行食品安全地方立法。

《食品安全法》修订颁布后，广东、湖北等地，先后出台食品安全条例；天津、江苏、陕西、内蒙古等地，先后出台食品小作坊食品摊贩管理条例或办法。

二、立法的过程

根据省人大常委会2016年立法计划，我局起草并向省政府报送了《条例（草案）》送审稿。省政府法制办会同我局对送审稿修改后，书面征求各市、部分县和省直有关部门意见；通过中国安徽网、安徽政府法制网等媒体，公开征求公众意见；到宣城、池州、巢湖等市县，实地听取基层政府、有关部门、村居委会、食品生产经营企业以及食品小作坊、小餐饮、食品摊贩经营者的意见；按照立法程序，召开立法协调会、论证会、预审会，听取省有关部门和有关专家、学者的建议。在此基础上，省政府法制办会同省人

大法工委、教科工委以及部分市县食药监局、食药监管所，对送审稿反复修改，形成《条例（草案）》。修改时充分考虑经营者、消费者、监管者之间的关系，在确保食品安全的前提下，最大限度地方便经营者，方便群众。2016年12月1日，省政府第91次常务会议审议通过了《条例（草案）》。

三、《条例（草案）》的主要内容

（一）完善食品安全监管体制。一是按照建立统一的食物安全监管机构的要求，规定县以上政府统一领导食物安全监管和食物安全突发事件应对工作，县以上食药监部门对食物生产、销售和餐饮服务进行统一监管（第四条、第五条）。二是贯彻齐抓共管、社会共治原则，明确了乡镇政府、街道办事处的职责，要求卫生计生、农业、城市管理等部门按照各自职责做好食物安全监管工作，对食物行业协会、消费者组织和志愿者参与食物安全监管作出规定（第四条、第五条、第六条）。三是严格食物安全政府责任，规定县以上政府建立食物安全责任制，完善食物安全评议、考核指标体系，对下级政府和本级政府所属部门履行食物安全监管职责情况进行评议、考核（第五十条）。

（二）细化食物安全全过程监管。在《食物安全法》作出原则规定的基础上，一是进一步细化食物安全全程追溯制度（第八条、第十二条、第二十九条）。二是进一步明确食物生产经营者的安全主体责任（第九条）。三是进一步规范散装食物销售、网络食物销售、食物交易会展销会、食物贮存和运输、保健食品推介（第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第十八条）。另外，对上位法未作规定的停产后恢复生产、委托生产食物、自动售货设备销售食物、农村集体聚餐等，作出补充性规定（第十条、第十一条、第十五条、第十九条）。

（三）建立食物小作坊、小餐饮、食物摊贩监管制度。在充分听取各方面意见，借鉴外省市监管经验的基础上，一是规定政府及有关部门采取建设集中生产经营场所，划定临时经营区和确定临时经营时段，优惠场地租金、资金资助，建立和完善生产经营规范和监督管理规范等形式，引导食物小作坊、小餐饮、食物摊贩集中经营、规范经营（第二十一条至第二十三条）。二是对食物小作坊实行登记许可方式管理，对小餐饮、食物摊贩实行备案方式管理。规定了食物小作坊登记条件、程序，小餐饮、食物摊贩备案程序（第二十四条至第二十八条、第三十三条至第三十五条）。三是对食物小作坊、小餐饮、食物摊贩生产经营作出具体规范（第二十三条、第二十九条至第三十二条、第三十六条、第三十八条）。四是将为中小学生学习提供托餐服务的“小饭桌”，纳入小餐饮范围，作出专门